

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7491/2568

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี
นาย ส.

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 32

ป.วิ.อ. มาตรา 186 (9), มาตรา 215

แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องก็ชอบที่จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับอาวุธปืน
ของกลางที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งริบด้วยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 186 (9) ประกอบ
มาตรา 215 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยเกี่ยวกับของกลางดังกล่าวจึง
เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่ออาวุธปืนของกลางเป็น
ทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่ามีไว้เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 32 จึงให้ริบ

โจทก์ฟ้องและแก้ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่อง
กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7,
72 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 92 ริบอาวุธปืนของกลาง และเพิ่มโทษจำเลย
ตามกฎหมาย

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้
เพิ่มโทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคหนึ่ง จำคุก 1 ปี เพิ่มโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 92 เป็นจำคุก 1 ปี 4 เดือน คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี ริมอาวุธปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันในชั้นฎีการับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 14 นาฬิกา พันตำรวจโทชาญชัย ดาบตำรวจพิเศษชุด กับพวก เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรม่วงแตง เดินทางไปบ้านของจำเลยที่เกิดเหตุ พบจำเลยกำลังนั่งอยู่หน้าห้องน้ำหลังบ้านที่เกิดเหตุ พันตำรวจโทชาญชัยกับพวกแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ แล้วตรวจค้นพบอาวุธปืนพกชนิดประกอบขึ้นเอง ขนาด .32 LONG ไม่มีเครื่องหมายทะเบียน และกระสุนปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .32 LONG 1 นัด ของกลาง พันตำรวจโทชาญชัยกับพวกจึงจับกุมจำเลย แล้วดำเนินคดีเป็นคดีนี้ จำเลยไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่า จำเลยกระทำความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าจำเลยกำลังกระทำความผิด แม้พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความทำนองเดียวกันว่า พันตำรวจโทชาญชัยได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่า จำเลยกำลังมั่วสุมเสพยา

เสพติดบริเวณหลังบ้าน แต่พยานโจทก์ทั้งสองให้การชั้นสอบสวนตามบันทึกคำให้การ ทำนองเดียวกันว่า พันตำรวจโทชาญชัยได้รับแจ้งจากสายลับว่าที่บ้านของจำเลยมี พุทธการณเกี่ยวกับอาวุธปืนในพื้นที่แตกต่างกันก็ตาม แต่เหตุที่จำเลยกำลังกระทำ ความผิดจนทำให้พยานโจทก์ทั้งสองต้องเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุ นั้นเป็นเพียง รายละเอียดเท่านั้น โดยสาระสำคัญอยู่ที่ว่า พันตำรวจโทชาญชัยได้รับแจ้งทาง โทรศัพท์ว่าจำเลยกำลังกระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีการแจ้งทางโทรศัพท์ว่า จำเลยกำลังกระทำความผิดแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่พยานโจทก์ทั้งสองกับพวกต้อง เดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุทันทีแล้วตรวจค้นจับกุมจำเลย เพราะพยานโจทก์ทั้งสอง อาจถูกดำเนินคดีอาญาได้ จึงเชื่อได้ว่าพยานโจทก์ทั้งสองเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุ เพราะได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ว่าจำเลยกำลังกระทำความผิดอยู่บริเวณหลังบ้านที่เกิด เหตุ ซึ่งเมื่อพยานโจทก์ทั้งสองกับพวกไปถึงบ้านที่เกิดเหตุก็พบจำเลยนั่งอยู่บริเวณ หน้าห้องน้ำหลังบ้านที่เกิดเหตุตามที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จริง ดังนี้ การที่พยาน โจทก์ทั้งสองกับพวกเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุจึงเป็นการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ขณะตรวจค้นตัวจำเลย พันตำรวจโทชาญชัยอยู่ห่างจากจำเลยประมาณ 1 เมตร ส่วนดาบตำรวจพิเศษสุดเป็นผู้ตรวจค้นตัวจำเลยและพบกระสุนปืนของกลาง ส่วนขณะตรวจค้นห้องน้ำ พยานโจทก์ทั้งสองเป็นผู้ร่วมกันตรวจค้น โดยดาบตำรวจ พิเศษสุดเป็นผู้พบอาวุธปืนพกของกลางวางอยู่บริเวณด้านขวาของห้องน้ำ เมื่อขณะ เกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน พยานโจทก์ทั้งสองย่อมเห็นกระสุนปืนและอาวุธปืนของ กลางได้อย่างชัดเจน แม้พันตำรวจโทชาญชัยเบิกความว่า ขณะพบอาวุธปืนของกลาง ได้ถ่ายรูปไว้ แต่ไม่ได้ส่งให้พนักงานสอบสวน เพราะจำเลยให้การรับสารภาพ ไม่คิด ว่าจำเลยจะให้การปฏิเสธในภายหลังก็ตาม แต่เมื่อพยานโจทก์ทั้งสองเป็นประจักษ์ พยานที่รู้เห็นในการตรวจค้นพบอาวุธปืนของกลางบริเวณห้องน้ำแล้ว การที่พัน ตำรวจโทชาญชัยไม่ได้ส่งรูปถ่ายขณะพบอาวุธปืนของกลางให้พนักงานสอบสวน ย่อมไม่มีผลทำให้คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองมีน้ำหนักลดน้อยลงไปเพราะรูป

ถ้าย่ดงกล่าวเป็นเพียงพยานหลักฐานที่จะนำมาสนับสนุนคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองเท่านั้น เมื่อพยานโจทก์ทั้งสองไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเบิกความปรักปรำจำเลยในข้อเท็จจริงที่ไม่ได้เกิดขึ้น

นอกจากนี้โจทก์มีร้อยตำรวจเอกศรศักดิ์ พนักงานสอบสวน เบิกความว่า ชั้นสอบสวนแจ้งข้อหาแก่จำเลยว่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพ ตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาว่า จำเลยซื้ออาวุธปืนของกลางมาได้ประมาณ 2 ปี ในราคา 1,000 บาท ซื้อมาจากราษฎรบ้านนาหวลซื้อมาไว้เพื่อป้องกันตัวและทรัพย์สินเป็นอาวุธปืนไม่มีทะเบียน โดยจำเลยนำไปเก็บไว้ในห้องน้ำ และนำกระสุนปืนของกลางใส่กระเป๋ากางเกงติดตัวไว้ขณะเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจมาพบและขอตรวจค้นจึงพบอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง โดยพยานสอบถามข้อเท็จจริงจากจำเลยและพิมพ์ข้อความตามที่จำเลยให้การ เมื่อเสร็จแล้วจึงอ่านให้จำเลยฟังและให้จำเลยอ่านก่อนลงลายมือชื่อ ซึ่งจำเลยได้อ่านแล้วและลงลายมือชื่อในบันทึกคำให้การด้วยความสมัครใจ ที่จำเลยเบิกความว่า จำเลยถูกพาไปสอบสวนเพียงคนเดียว โดยเจ้าพนักงานตำรวจบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ จะทำให้เป็นเรื่องง่าย ๆ มีเพียงโทษปรับ ไม่ยุ่งยาก แล้วถามจำเลยว่าจะให้ระบุว่าเอาอาวุธปืนมาจากไหน จำเลยบอกว่าไม่รู้ เจ้าพนักงานตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรจะแต่งเรื่องราวให้ง่าย ๆ แล้วพิมพ์เอกสารมาให้จำเลยลงลายมือชื่อ จำเลยเข้าใจว่าเจ้าพนักงานตำรวจบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่จึงลงลายมือชื่อนั้น จำเลยไม่ได้ถามค้านร้อยตำรวจเอกศรศักดิ์ถึงเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อให้ร้อยตำรวจเอกศรศักดิ์มีโอกาสอธิบายเกี่ยวกับการสอบสวนจำเลย โดยจำเลยเพียงยกขึ้นมากล่าวอ้างเมื่อจำเลยเบิกความเป็นพยาน จึงเป็นเรื่องที่เลื่อนลอยและง่ายต่อการกล่าวอ้าง ทำให้รับฟังไม่ได้ เมื่อจำเลยเบิกความต่อไปว่าพนักงานสอบสวนอ่านข้อความให้จำเลยฟังก่อน จำเลยจึงลงลายมือชื่อในบันทึกคำให้การของจำเลยแล้ว จึงเชื่อว่าร้อยตำรวจเอกศรศักดิ์เบิกความตามความเป็นจริง และฟังได้ว่าจำเลยให้การชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจ เมื่อตามบันทึกคำให้การ

ของผู้ต้องหาที่มีการแจ้งสิทธิแก่จำเลยและมีการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134/1 มาตรา 134/3 และมาตรา 134/4 วรรคหนึ่งแล้ว ถ้อยคำที่จำเลยให้การไว้ในชั้นสอบสวนดังกล่าวจึงรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการ พิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ ตามมาตรา 134/4 วรรคท้าย คำให้การรับสารภาพชั้น สอบสวนของจำเลยจึงสนับสนุนให้คำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองมีน้ำหนักมาก ยิ่งขึ้น เชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองเบิกความตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง และรับฟังได้ ที่จำเลยนำสืบต่อผู้ว่า นางสาวสุพรรณิ นำถุงผ้าที่เก็บได้มาให้จำเลยดู แล้วหยิบวัตถุคล้ายอาวุธปืนออกมาจากถุงผ้าให้จำเลยดู จำเลยบอกว่าเก็บมาทำไมยัง ไม่ได้ เป็นอาวุธปืนปลอม แล้วคืนให้นางสาวสุพรรณิ จากนั้นนางสาวสุพรรณิเดินไป ด้านข้างห้องน้ำแล้วโยนอาวุธปืนไปที่พุ่มไม้ข้างห้องน้ำ หลังจากนั้นนางสาวสุพรรณิ บอกว่าจะกลับบ้านและเดินกลับไปทางหน้าบ้าน โดยจำเลยมีนางสาวสุพรรณิเป็น พยานเบิกความสนับสนุนนั้น เห็นว่า นางสาวสุพรรณิเบิกความว่า พยานเห็นกระเป๋า ผ้าวางอยู่บนไหล่ถนนจึงหยุดรถลงไปดู เมื่อดูในกระเป๋าพบว่ามียาอาวุธปืน 1 กระบอก และธนบัตร ฉบับละ 20 บาท 1 ฉบับ พยานไม่รู้เรื่องอาวุธปืนว่าเป็นอาวุธปืนจริงหรือ ปลอม พยานตกใจไม่รู้ว่าจะถามใคร แต่นึกได้ว่าจำเลยอยู่ไม่ไกลและเป็นทางผ่าน จึงไปสอบถามจำเลย เมื่อทราบว่าเป็นอาวุธปืนปลอมจึงเดินผ่านจำเลยไปบริเวณข้าง ห้องน้ำแล้วโยนอาวุธปืนและถุงผ้าทิ้ง ส่วนเงินเก็บไป แต่นางสาวสุพรรณิเบิกความ ตอบทนายจำเลยถามถึงว่า หากทราบว่ายาอาวุธปืนที่เก็บได้เป็นอาวุธปืนจริงจะนำไปให้ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของพยาน จึงเชื่อได้ว่านางสาวสุพรรณิต้องรู้ว่าการมียาอาวุธปืนไว้ใน ครอบครองเป็นความผิดตามกฎหมาย เมื่อนางสาวสุพรรณิเบิกความตอบโจทก์ถาม คำว่า จุดที่พบอาวุธปืนอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่า ประมาณ 7 ถึง 8 กิโลเมตร ดังนี้ นางสาวสุพรรณิจึงควรนำอาวุธปืนที่พบไปมอบให้เจ้าพนักงานตำรวจ ที่สถานีตำรวจเพื่อให้ตนเองพ้นความผิดในกรณีที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นพบว่า นางสาวสุพรรณิมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง แทนที่นางสาวสุพรรณิจะเดินทางไป

สอบถามจำเลยเกี่ยวกับอาวุธปืนที่พบ แม้นางสาวสุพรรณิเบิกความตอบโจทก์ถาม
ค้านต่อไปว่า สถานีตำรวจดังกล่าวไม่ได้เป็นทางผ่านของพยานในเส้นทางที่ใช้ในวัน
เกิดเหตุ และบริเวณดังกล่าวไม่มีตู้ยามของเจ้าพนักงานตำรวจ ก็มีใช่เป็นเรื่อง
สุดวิสัยที่นางสาวสุพรรณิจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจไม่ได้ เพราะได้ความจาก
จำเลยว่ นางสาวสุพรรณิขับรถจักรยานยนต์มาจอดไว้ที่หน้าบ้านของจำเลย
นอกจากนี้นางสาวสุพรรณิเบิกความว่า พยานไม่ได้สนิทสนมกับจำเลย รู้จักจำเลย
เพราะจำเลยเป็นเพื่อนคนรักเก่าของพยาน และเบิกความตอบโจทก์ถามค้านว่า
พยานไปบ้านจำเลยครั้งสุดท้ายก่อนเกิดเหตุประมาณ 1 ปี ไม่ได้พบเจอกันที่อื่น ไม่มี
หมายเลขโทรศัพท์ของจำเลย ไม่มีช่องการติดต่อ และจำเลยไม่ได้เป็นผู้มีความรู้
เชี่ยวชาญเรื่องอาวุธปืน จึงเป็นการผิดปกตวิสัยอย่างยิ่งที่นางสาวสุพรรณิจะนำอาวุธ
ปืนไปสอบถามจำเลยซึ่งไม่สนิทสนมกันโดยรู้ว่าจำเลยไม่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่อง
อาวุธปืน คำเบิกความของจำเลยและนางสาวสุพรรณิจึงขัดต่อเหตุผล รับฟังไม่ได้
ส่วนที่จำเลยนำสืบต่อสู้ โดยเบิกความตอบโจทก์ถามค้านว่า กางเกงที่จำเลยสวมใส่
ตามภาพถ่ายของกลางประกอบคดีซึ่งถ่ายรูปในวันที่จำเลยถูกจับ เป็นกางเกงที่ไม่มี
กระเป๋านั้น เห็นว่า จำเลยเบิกความว่าขณะที่เจ้าพนักงานตำรวจมาถึงนั้น จำเลยสวม
เสื้อแขนสั้น กางเกงในแบบขาสั้นเป็นยางยืด โดยจำเลยไม่ได้เบิกความว่กางเกงที่
จำเลยสวมใส่ไม่มีกระเป๋า จำเลยเพิ่งเบิกความตอบโจทก์ถามค้านเกี่ยวกับกางเกง
ที่ไม่มีกระเป๋าดังคำเบิกความข้างต้นและอ้างส่งภาพถ่ายกางเกงที่จำเลยสวมใส่ในวัน
เกิดเหตุตามภาพถ่ายท้ายคำแถลงการณ์ปิดคดี แต่จำเลยเบิกความตอบทนายจำเลย
ถามถึงว่า วันเกิดเหตุจำเลยไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่สวมกางเกงขาสั้นตามที่
ปรากฏในภาพทับกางเกงในก่อนออกจากบ้าน และคำอธิบายภาพถ่ายท้ายคำแถลง
การณ์ปิดคดีว่า ภาพถ่ายแสดงกางเกงตัวเดียวกันกับที่จำเลยสวมทับกางเกงในภาย
หลังถูกจับกุมและถูกพาตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรม่วงเฒ่าในวันเกิดเหตุ จึงฟังไม่ได้ว่า
ขณะที่ดาบตำรวจพิเศษสุดตรวจค้นตัวจำเลยนั้น จำเลยสวมใส่ซึ่งไม่มีกระเป๋ากางเกง

คำเบิกความของจำเลยจึงรับฟังไม่ได้ และเชื่อว่าทางกองที่จำเลยสวมใส่ขณะที่ดาบตำรวจพิเศษสุดตรวจค้นมีกระเป๋า พยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอจึงมีน้ำหนักมั่นคงโดย พยานหลักฐานจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่าพันตำรวจโทชาญชัยและดาบตำรวจพิเศษสุดตรวจค้นพบกระสุนปืนของกลางในกระเป๋าทางกองที่จำเลยสวมใส่และตรวจค้นพบอาวุธปืนของกลางวางอยู่บริเวณด้านขวาของห้องน้ำ เมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองกระสุนปืนของกลางโดยมีอาวุธปืนของกลางวางอยู่บริเวณห้องน้ำใกล้เคียงบริเวณที่จำเลยนั่ง จึงฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ยึดถืออาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง จำเลยจึงเป็นผู้ครอบครองอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลาง เมื่ออาวุธปืนของกลางไม่มีเครื่องหมายทะเบียนและจำเลยไม่เคยได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน การกระทำของจำเลยจึงมีความผิดฐานมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง แม้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกฟ้องก็ชอบที่จะต้องมีคำสั่งเกี่ยวกับอาวุธปืนของกลางที่โจทก์ขอให้ศาลมีคำสั่งรับด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 (9) ประกอบมาตรา 215 การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไม่วินิจฉัยเกี่ยวกับของกลางดังกล่าวจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง เมื่ออาวุธปืนของกลางเป็นทรัพย์สินที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่ามีไว้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32 จึงให้รับ

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เทพ อิงคสิทธิ์-ธนาคม ลิ้มภักดี-ศรศักดิ์ กุลจิตติบวร)

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายไพศิษฐ์ รักกิจศิริกุล

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ